

| المادة: علوم إسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الميدان: الفقه وأصوله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المستوى: السنة الثانية ثانوي. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| الوحدة: من أحكام الأسرة: الأنكحة الفاسدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الهدف التعليمي: استخلاص الحكمة من تشريع الزواج، والتمييز بين الأركان والشروط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 📖 مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 📌 المحجم الزمني للوحدة: ساعنــــــــــــــــان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| الموارد المستهدفة: أولاً: مفهوم الأنكحة الفاسدة ثانياً: من أنواع الأنكحة الفاسدة: أ- الأنكحة الفاسدة لسبب مقترن بالعقد (مفهومها، دليلها فسادها، علة فسادها): ومنها: 1- نكاح الشغار 2- نكاح السر 3- نكاح المحلل 4- نكاح المتعة. ب- الأنكحة الفاسدة لذاتها (نكاح المحرمات من النساء): 1- نكاح المحرمات بالنسب 2- نكاح المحرمات بالرضاع 3- نكاح المحرمات بالمصاهرة. تقويم. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| الوضعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نشاط المعلم والمتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البناء التعليمي للوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التقويم الزمن                 |
| وضعية الانطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ما يترتب عند استكمال شروط الزواج؟ يترتب عليه صحة العقد.</p> <p>إذا اختل شرط أو ركن كيف نحكم على هذا العقد؟ إذا اختل ركن أو شرط يصبح العقد فاسداً وباطلاً.</p> <p>ما رأيك الأنكحة الآتية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) تزوج شخص من غير مهر.</li> <li>2) قال الزوج لولي الزوجة: "زوجني ابنتك لمدة شهر، فرد عليه: قبلت".</li> <li>3) زوج الأب ابنته من غير استشارتها أو أخذ رأيها.</li> <li>4) عقد الرجل قرانه مع امرأة توفي عنها زوجها وهي لم تكمل عدة الوفاة.</li> </ol> <p>يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة</p> | 10د                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النشاط الأول: يحدد مفهوم الأنكحة الفاسدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أولاً: مفهوم الأنكحة الفاسدة: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته. أو هو الفاقد لركن واحد فقط سواء علم قبل الدخول ففسخ أو لم يعلم حتى تم الدخول فصَحَّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05د                           |
| وضعية بناء التعلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>النشاط الثاني: يكتشف نكاح الشغار.</p> <p>من خلال السندات التالية: يبين ما يلي: اسم النكاح، مفهومه، دليل فساد، علة فساد.</p> <p>السند 01: عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]</p> <p>السند 02: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]</p> <p>السند 03: الشِّغَارُ: الْفَارُغُ وَالْخَالِي، وَمِنْهُ أُطْلِقَ الشِّغَارُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْكَحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ: أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ أُخْرَى بِغَيْرِ مَهْرٍ، لِأَنَّهُمَا رَفَعَا الْمَهْرَ وَأَخْلِيَا النِّكَاحَ مِنْهُ".</p> <p>[ينظر: لسان العرب: 4/ 417.]</p> <p>تقويم تكويني: هل نكاح الشغار قابل للتصحيح؟</p> | <p>ثانياً: من أنواع الأنكحة الفاسدة: هي إما:</p> <p>أ- الأنكحة الفاسدة لسبب مقترن بالعقد: ومنها:</p> <p>1- نكاح الشغار:</p> <p>مفهومه: هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته من غير مهر ولا صداق بينهما.</p> <p>دليل فساد:</p> <p>عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]</p> <p>علة فساد:</p> <p>✓ فقدان ركن أساسي في الزواج وهو الصداق، وهذا تعطيل لحق المرأة الشرعي.</p>                                                   | 15د                           |

**النشاط الثالث: يكتشف نكاح السر.**

من خلال السندات التالية: يتّين ما يلي: اسم النكاح، مفهومه، دليل فساد، علة فساد.

**السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25]**

**السند 02: قال ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ»**  
[رواه أصحاب السنن.]

**السند 03: قال ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [الترمذي.]**

**السند 04: قَالَ ﷺ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ».** [رواه الترمذي.]

**السند 05: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَكِنْ فِي الْعَقْدِ اشْتَرَطَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِإِخْفَائِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ الْخَبَرُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالشُّهُودِ فَقَطُّ.**

**2-نكاح السر:**

**مفهومه:** هو الذي يقع سرا دون إذن وعلم الولي ولا حضور الشهود ويطلق عليه نكاح الخذن هو الذي أمر فيه الشهود حين العقد بكتمانه.

**دليل فساد:**

**قَالَ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25]**  
**قال ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ»**  
[رواه أصحاب السنن.]

**علة فساد:**

- ✓ انعدام ركنين من أركان الزواج الولي والشهود.
- ✓ قيامه على الكتمان، فالأصل هو الإعلان اتقاءً للشبهة ومخافة لانتهاك الأعراض والظعن فيها.

15د

**النشاط الرابع: يكتشف نكاح المحلل.**

من خلال السندات التالية: يتّين ما يلي: اسم النكاح، مفهومه، دليل فساد، علة فساد.

**السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]**

**السند 02: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحْلَلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحْلَلُ لَهُ» [رواه أبو داود]**

**السند 03: طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ إِزْجَاعَهَا إِلَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، وَلَكِنْ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ يُطَلِّقُ وَقَدْ لَا يُطَلِّقُ، فَاهْتَدَى الزَّوْجُ إِلَى حِلِّ فِيهِ حِيلَةً حَيْثُ اتَّفَقَ مَعَ رَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ طَلِيقَتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ طَلِيقَتَهَا حَتَّى يَسْتَطِيعَ الزَّوْاجَ بِهَا مُجَدَّدًا.**

**3-نكاح المحلل:**

**مفهومه:** هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا لا لكي يستمر معها في الزواج ولكن لكي يحلها لزوجها الأول. هو عقد المرأة المطلقة ثلاثا بقصد إحلالها لهذا المطلق.

**دليل فساد:**

**قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]**

**قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحْلَلُ لَهُ»**  
[رواه أبو داود]

**علة فساد:**

- ✓ فقدان نية التأييد والدوام فهو زواج مؤقت.
- ✓ وكذا التلاعب بأحكام الله تعالى.

15د

**النشاط الخامس: يكتشف نكاح المتعة.**

من خلال السندات التالية: يتّين ما يلي: اسم النكاح، مفهومه، دليل فساد، علة فساد.

**السند 01: رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:**

**«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ».** [رواه البخاري.]

**السند 02: "زَوَاجُ الْمُتْعَةِ هُوَ: أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَجَلٍ مَعَيَّنٍ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمَالِ وَيَنْتَهِيَ الزَّوْاجُ بِانْتِهَائِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَيَتَرْتَبُ عَلَى هَذَا الزَّوْاجِ انْتِقَاصُ مِنْ كَرَامَةِ الْمَرْأَةِ، حَيْثُ تُتَّخَذُ لِلذَّةِ وَالْمُتْعَةِ مِنْ قِبَلِ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَشْخَاصِ، ضِفْ إِلَى ذَلِكَ لَا يُحَقِّقُ مَقَاصِدَ تَشْرِيعِ الزَّوْاجِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى انْتِشَارِ الْأَوْلَادِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّينَ وَاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ"**

**4-نكاح المتعة:**

**مفهومه:** هو الزواج بالمرأة لمدة زمنية محدودة وغرضه مجرد التمتع فقط. أو هو النكاح إلى أجل سواء كان معين أو غير معين.

**دليل فساد:** ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

**«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ».** [رواه البخاري.]

**علة فساد:**

- ✓ مخالفة مقصد الشرع في بناء الأسرة واستمرارها.
- ✓ هو ذريعة للفساد حيث جعل المرأة للمتعة الجنسية فقط وهذه إهانة لها.
- ✓ خلوه من نية التأييد فهو زواج مؤقت.

15د

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|     |                                                                             | النشاط السادس: يكتشف الأنكحة الفاسدة لذاتها بسبب القرابة والرّضاع والمصاهرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| 15د | يعدد أنواع الأنكحة الفاسدة ويميز بينها وبين أسباب فسادها، ويستدل على حكمها. | <p>1 هل كل امرأة تصلح أن تكون زوجة؟</p> <p>2 من خلال النص الآتي ميّز وصنّف المحرمات من النساء.</p> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمّهتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبْتُكُمْ النَّبِيَّةُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ٢٣﴾ [النساء: 23]</p> <p><b>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:</b> قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [أخرجه مسلم]</p> <p><b>قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:</b> «وَحَرَّمَ اللَّهُ سُحْبَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعًا مِنَ الرِّضَاعِ».</p>                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
|     |                                                                             | <p><b>ب-الأنكحة الفاسدة لذاتها (نكاح المحرمات من النساء):</b></p> <p>وهو التحريم المؤبد الذي يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأحوال والأوقات، وأسبابه ثلاثة هي:</p> <p>1-نكاح المحرمات بالنسب (القرابة): المحرمات بالنسب هن:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ الأم والجدة مطلقا (سواء من جهة الأب أو الأم).</li><li>✓ البنت وبناتها، بنت الابن وبناتها.</li><li>✓ الأخت مطلقا، بنات الأخت مطلقا.</li><li>✓ العمة والخالة مطلقا.</li><li>✓ بنات الأخ مطلقا.</li></ul> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ [النساء: 23]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |
|     |                                                                             | <p>2-نكاح المحرمات بالرّضاع: الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول اللبن حقيقة إلى جوف الرضيع ويحرم بالرضاع جميع المحرمات بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت</p> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ﴾ [النساء: 23]</p> <p><b>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:</b> قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [أخرجه مسلم]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
|     |                                                                             | <p>3-نكاح المحرمات بالمصاهرة: والمحرمات بالمصاهرة هن:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ زوجة الأب وزوجة الجد مهما علا:</li></ul> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ﴾ [النساء: 22]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ أم الزوجة وجدتها مهما علت.</li><li>✓ بنت الزوجة (الريبية) إن دخل بأمتها، وبناتها وبنات أبنائها وبنات أبنائها:</li></ul> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبْتُكُمْ النَّبِيَّةُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ زوجة الابن وابن الابن، وابن البنت مهما نزل:</li></ul> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.</li></ul> <p><b>قَالَ تَعَالَى:</b> ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ٢٣﴾ [النساء: 23]</p> <p><b>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:</b> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». [الموطأ]</p> |  |               |
|     |                                                                             | <p><b>تقويم:</b></p> <p>ما رأيك في الزواج العرفي الذي لم يتم توثيقه بعقد مدني؟ "الذي يُعرف عندنا في الجزائر بالزواج بالفاتحة"</p> <p><b>الجواب:</b></p> <p>الزواج لا يكون صحيحا إلا بتوفّر شروطه وأركانه، أمّا توثيقه بعقد مدني فهذا من باب حفظ مصالح الطرفين.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |
| 05د | يستنبط حكم الزواج العرفي.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | وضعية ختامية. |